Arbitrage et justice communautaire OHADA — CCJA

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-04

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondissement de l'arbitrage dans l'espace OHADA : convention d'arbitrage (clause compromissoire et compromis), Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage cartographié par mécanismes, constitution et mission du tribunal arbitral, sentence et recours, arbitrage institutionnel de la CCJA, rôle de cassation de la Cour et exequatur des sentences — le tout sur des litiges entièrement fictifs.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'arbitrage : notion, avantages et limites
• Leçon 2 — La convention d'arbitrage : clause compromissoire et compromis
• Leçon 3 — L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage : présentation
• Leçon 4 — Le tribunal arbitral : constitution et mission
• Leçon 5 — La sentence arbitrale : effets et recours
• Leçon 6 — L'arbitrage institutionnel CCJA : présentation
• Leçon 7 — La CCJA, juge de cassation des États membres : rôle et compétences
• Leçon 8 — L'exequatur des sentences dans l'espace OHADA
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le cours DRO-L2-19 a présenté les modes alternatifs de règlement des différends : négociation, médiation, conciliation, puis l'arbitrage en présentation générale. Ce cours de Licence 3 reprend ce dernier mode et l'approfondit dans son cadre propre, celui de l'espace OHADA, car c'est là que se joue l'essentiel de la pratique pour un juriste d'affaires de la région. Deux textes structurent ce cadre : un Acte uniforme dédié à l'arbitrage, qui en forme le droit commun, et le règlement d'arbitrage d'une cour commune, la CCJA, qui cumule une fonction d'administration des arbitrages et une fonction de juge de cassation des décisions nationales rendues dans les matières uniformes.

L'architecture à retenir comporte donc deux voies et une institution à double fonction. La première voie est l'arbitrage dit ad hoc : les parties organisent elles-mêmes la procédure, sous la toile de fond de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. La seconde est l'arbitrage institutionnel : une institution permanente administre le dossier selon son règlement, veille à la constitution du tribunal et suit la procédure jusqu'à la sentence. Dans l'espace OHADA, cette institution est la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui siège à Abidjan. La même Cour juge en outre, en cassation, les décisions des juridictions nationales appliquant les Actes uniformes, ce qui fait d'elle la clé de voûte de tout le contentieux des affaires de l'espace.

La méthode du cours est celle de toute la filière : aucun texte n'est reproduit ni détaillé disposition par disposition. L'Acte uniforme et le règlement de la Cour sont

cartographiés par leurs mécanismes — qui décide, selon quelle logique, avec quelles garanties — et chaque mécanisme est travaillé sur des sociétés et des litiges entièrement fictifs, avec des documents d'école rédigés pour ce cours : une clause compromissoire, un compromis, le dispositif d'une sentence, les étapes d'un exequatur. L'étudiant doit pouvoir, au terme du parcours, rédiger une clause sûre, suivre un dossier d'arbitrage et classer un grief contre une sentence. Pour un dossier réel, seuls les textes en vigueur et un professionnel du droit font foi.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir l'arbitrage et discuter ses avantages et ses limites pour un litige d'affaires, des deux côtés.
- Distinguer la clause compromissoire du compromis et expliquer l'autonomie de la convention d'arbitrage et la question de l'arbitrabilité.
- Présenter l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage par ses grands mécanismes, sans le détailler disposition par disposition.
- Décrire la constitution du tribunal arbitral — désignation, révélation, récusation — et sa mission, dont l'amiable composition choisie par les parties.
- Expliquer les effets de la sentence arbitrale et classer les griefs d'annulation par familles de motifs.
- Présenter l'arbitrage institutionnel administré par la CCJA et le comparer, en mécanismes, à l'arbitrage ad hoc.
- Expliquer le rôle de cassation de la CCJA sur les décisions nationales rendues dans les matières des Actes uniformes, avec son mécanisme d'évocation.
- Décrire l'exequatur des sentences dans l'espace OHADA : autorité compétente, contrôle limité et refus possibles en catégories.

Leçon 1 — L'arbitrage : notion, avantages et limites

L'arbitrage est une justice privée et conventionnelle : deux parties conviennent de confier leur litige, non pas à un juge étatique, mais à une ou plusieurs personnes de leur choix — les arbitres — chargées de le trancher par une décision, la sentence, qui s'imposera à elles comme un jugement. Le fondement est donc double : d'un côté la convention des parties, qui crée le pouvoir des arbitres ; de l'autre la reconnaissance par l'ordre juridique, qui donne à la sentence son autorité et, au terme d'un contrôle limité, sa force exécutoire. Sans la convention, pas d'arbitrage ; sans cette reconnaissance, la sentence ne serait qu'un avis.

Les avantages habituellement mis en avant se discutent un à un. Les parties choisissent leurs juges, ce qui permet de retenir une compétence technique adaptée au litige — un ingénieur pour un différend de construction, un praticien du négoce pour un différend de distribution. La procédure n'est pas publique comme l'est en principe l'audience étatique, ce qui protège la confidentialité des affaires. Les parties peuvent façonner le déroulement : siège, langue, règles de procédure. La dimension régionale joue enfin en faveur de l'arbitrage dans l'espace OHADA : deux entreprises d'États parties différents échappent ainsi au soupçon de plaider « chez l'autre », et la

sentence circulera dans un cadre juridique commun.

Les limites doivent être regardées avec la même honnêteté. L'arbitrage a un coût — honoraires des arbitres et, le cas échéant, frais d'administration — qui peut le rendre disproportionné pour un petit litige, là où le juge étatique est en partie financé par la collectivité. Le tribunal arbitral n'a pas de pouvoir de contrainte propre : pour forcer un témoin, ordonner une mesure urgente ou exécuter la sentence, il faut l'appui du juge étatique. Certaines matières échappent à l'arbitrage (la leçon suivante y revient). La sentence, enfin, n'est en principe pas susceptible d'un nouvel examen au fond : c'est sa force — le litige se termine — et son risque, si le tribunal s'est trompé. L'arbitrage est un outil puissant, pas une panacée.

L'essentiel
L'arbitrage = une convention qui confie le litige à des arbitres choisis, + une sentence reconnue par l'ordre juridique. Avantages discutés : expertise, confidentialité, souplesse, neutralité régionale. Limites discutées : coût, absence de contrainte propre, matières exclues, pas de réexamen au fond en principe.

Exemple — Grille avantages/limites appliquée à un litige fictif

```
DOSSIER FICTIF D'ÉCOLE — sociétés inventées pour ce cours
Fouta Textiles SARL (vendeur) / Kora Négoce SARL (acheteur)
Objet : livraisons de tissus contestées — enjeu : 18 000 000 F

Critère | Lecture pour CE dossier
--------------------+-----------------------------------------
Expertise | + : un arbitre connaissant le négoce
| textile lit les usages du métier
Confidentialité | + : les marges des deux sociétés ne
| seront pas débattues en public
Coût | − : enjeu moyen ; les frais d'arbitrage
| pèseront plus que devant le juge
Contrainte | − : si des stocks doivent être bloqués
| en urgence, il faudra le juge d'appui
Réexamen au fond | − accepté : les deux sociétés veulent
| une fin définitive et rapide du litige
Conclusion d'école : l'arbitrage se défend ici par l'expertise
et la confidentialité ; le coût reste le point de vigilance.
```

À retenir

- L'arbitrage repose sur une convention, mais sa force vient de la reconnaissance de la sentence par l'ordre juridique.
- Ses avantages (expertise, confidentialité, souplesse, neutralité) se vérifient dossier par dossier, jamais en slogans.
- Ses limites sont réelles : coût, absence de contrainte propre, matières exclues, absence de réexamen au fond en principe.

Exercice

Deux litiges fictifs. (A) Deux commerçants d'un même marché se disputent une somme de 400 000 F sur une livraison de denrées ; ils se connaissent de longue date

et veulent continuer à travailler ensemble. (B) Deux sociétés d'États parties différents se disputent 60 000 000 F sur la conformité technique d'une ligne de production livrée et installée. Pour chaque cas, dis si l'arbitrage te paraît adapté, en mobilisant au moins deux avantages et une limite de la leçon, et précise quel autre mode (L2-19) tu envisagerais pour le cas (A).

✔ Corrigé
(A) L'arbitrage est mal adapté : l'enjeu est faible au regard du coût d'un tribunal arbitral, même simple, et les parties ont surtout besoin de préserver leur relation — la médiation ou la conciliation de DRO-L2-19, rapides et peu coûteuses, sont la voie indiquée ; à défaut d'accord, le juge étatique de proximité tranchera à moindre frais. (B) L'arbitrage est adapté : l'enjeu est élevé, la matière est technique (la conformité d'une ligne de production appelle un arbitre compétent en la matière ou assisté d'une expertise choisie), les parties relèvent d'États différents (la neutralité du forum compte) et la confidentialité des procédés industriels est en jeu. Limite à intégrer dans le raisonnement : si des mesures conservatoires urgentes s'imposent sur la ligne de production, il faudra passer par le juge d'appui, l'arbitre n'ayant pas de pouvoir de contrainte propre. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La convention d'arbitrage : clause compromissoire et compromis

Toute la construction repose sur la convention d'arbitrage, et elle prend deux formes que distingue le moment où elle est conclue. La clause compromissoire est insérée dans le contrat principal avant tout litige : les parties y promettent que leurs différends futurs, nés de ce contrat, iront devant des arbitres. Le compromis est conclu après la naissance du litige : les parties y décrivent le différend déjà existant et organisent son arbitrage. La clause est un pari sur l'avenir — on la rédige sans connaître le litige — tandis que le compromis est un contrat taillé sur un litige connu, ce qui permet de le décrire précisément et de régler d'emblée l'organisation du tribunal.

La convention produit deux effets symétriques et un mécanisme remarquable. Effet positif : les parties sont tenues d'aller devant les arbitres et de participer de bonne foi à la procédure. Effet négatif : le juge étatique saisi malgré la convention doit en principe se dessaisir, la clause rendant les juridictions étatiques incompétentes pour ce litige, sauf si la convention est manifestement inapplicable ou inexistante. Le mécanisme remarquable est l'autonomie de la convention : la clause se juge indépendamment du sort du contrat qui la contient. Si une partie soutient que le contrat principal est nul, la clause ne tombe pas automatiquement avec lui — sinon, il suffirait d'attaquer le contrat pour détruire l'arbitrage, et les arbitres peuvent ainsi statuer eux-mêmes sur l'existence et la portée de leur pouvoir.

Tout litige ne peut pas être arbitré : c'est la question de l'arbitrabilité, traitée ici en catégories générales. Sont en principe arbitrables les litiges patrimoniaux dont les parties peuvent librement disposer — l'immense majorité des différends d'affaires entre professionnels. En sont en principe écartées, en idées : les questions d'état et de

capacité des personnes, les matières pénales proprement dites, et les contestations qui touchent à un ordre public dit indisponible, où la collectivité ne laisse pas les particuliers disposer du litige. La frontière exacte se vérifie toujours texte en main, matière par matière. La validité de la convention suppose en outre les conditions de fond de tout engagement — un consentement réel et une capacité suffisante, dont DRO-L2-01 a posé les mécanismes généraux.

L'essentiel
Clause compromissoire = avant le litige, pour les différends futurs du contrat ; compromis = après le litige, sur un différend décrit. La convention lie les parties (effet positif), écarte le juge étatique (effet négatif) et survit, en principe, à la contestation du contrat principal (autonomie). L'arbitrabilité couvre en principe les litiges patrimoniaux disponibles.

Exemple — Convention d'arbitrage fictive complète (documents d'école)

```
DOCUMENTS D'ÉCOLE — rédigés pour ce cours, sociétés fictives
Contrat fictif de fourniture : Fouta Textiles SARL vend à
Kora Négoce SARL des tissus pour 24 000 000 F.

CLAUSE COMPROMISSOIRE (insérée au contrat, avant tout litige)
« Tout différend né du présent contrat ou en relation avec
lui sera tranché par arbitrage. Les parties choisiront entre
l'arbitrage administré par la Cour commune de justice et
d'arbitrage selon son règlement, ou l'arbitrage organisé par
elles sous l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ;
à défaut d'accord sur la voie, la partie la plus diligente
saisira la Cour. Le siège de l'arbitrage est fixé au lieu du
siège du vendeur ; la langue est le français ; les arbitres
statueront en droit. »

COMPROMIS (conclu après la naissance d'un litige fictif
de 6 000 000 F sur une livraison contestée)
« Les soussignées conviennent de soumettre à l'arbitrage le
différend qui les oppose au sujet de la livraison référencée
au bordereau fictif B-7 : conformité des tissus livrés et
paiement du solde. Elles désignent chacune un arbitre, les
deux arbitres désignés choisissant le président du tribunal;
le siège est fixé d'un commun accord ; les arbitres
statueront en droit et leur sentence sera définitive. »
```

À retenir

- Le critère de distinction entre clause compromissoire et compromis est le temps : avant ou après la naissance du litige.
- Autonomie : attaquer le contrat principal ne détruit pas automatiquement la clause ; les arbitres peuvent juger de leur propre pouvoir.
- Arbitrabilité : en principe, les litiges patrimoniaux dont les parties disposent ; état des personnes et matière pénale en sont écartés, en idées.

Exercice

Clause fictive à diagnostiquer : « En cas de litige, les parties iront devant le tribunal de commerce ou devant des arbitres, au choix du demandeur ; les arbitres seront désignés par le président du syndicat des commerçants du marché central ou, à défaut, par tirage au sort parmi les anciens du marché. » Relève au moins trois sources d'insécurité dans cette rédaction et explique, pour chacune, le blocage qu'elle peut provoquer le jour où un litige éclate.

✔ Corrigé

Première insécurité : l'alternative « tribunal de commerce ou arbitres, au choix du demandeur » laisse la voie ouverte des deux côtés — la partie qui perdra l'arbitrage soutiendra que le choix n'était pas définitif, et un juge étatique saisi parallèlement créera un conflit de procédures ; une convention d'arbitrage doit engager clairement. Deuxième insécurité : l'autorité de nomination est incertaine — un « président du syndicat des commerçants » peut changer, refuser ou être contesté, et aucun mécanisme de suppléance sérieux n'est prévu si la désignation échoue. Troisième insécurité : le « tirage au sort parmi les anciens du marché » ne garantit ni l'indépendance ni l'impartialité ni la compétence, et expose la future sentence à une contestation pour constitution irrégulière du tribunal (famille « tribunal » de la leçon 5). La clause dite pathologique n'est pas forcément nulle, mais elle fait perdre au départ le bénéfice recherché : une procédure sûre et rapide. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage : présentation

L'OHADA harmonise le droit des affaires de ses États parties par des Actes uniformes directement applicables, déjà rencontrés dans ce cursus — sociétés (DRO-L3-01), sûretés (DRO-L3-02), procédures collectives (DRO-L3-03). L'arbitrage a le sien : l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. Il forme le droit commun de l'arbitrage dans l'espace : c'est sous sa toile de fond que se déroulent les arbitrages organisés par les parties elles-mêmes, et c'est lui qui fixe les garanties que nul ne peut écarter. Le Traité OHADA, texte fondateur de l'organisation, complète le dispositif en instituant la Cour commune de justice et d'arbitrage et son propre arbitrage, régi par le règlement de la Cour (leçon 6).

Cartographié par mécanismes, l'Acte s'organise en blocs logiques. Un bloc de champ : à quels arbitrages le texte s'applique-t-il, en lien avec le siège de la procédure dans l'espace. Un bloc convention : les formes et les effets de l'accord d'arbitrage (leçon 2). Un bloc tribunal : la constitution de la juridiction arbitrale et ses garanties (leçon 4). Un bloc instance : la conduite de la procédure et les pouvoirs des arbitres. Un bloc sentence et recours : l'autorité de la décision, les voies étroites pour la contester et la reconnaissance qui la rend exécutoire (leçons 5 et 8). Le réflexe professionnel n'est pas de réciter ce plan, mais de savoir, devant chaque difficulté, dans quel bloc se trouve le mécanisme qui la gouverne.

La philosophie d'ensemble tient en un équilibre. D'un côté, une large liberté est laissée aux parties : choisir leurs arbitres, la voie ad hoc ou institutionnelle, le siège, la langue, les règles applicables au fond. De l'autre, des garanties minimales ne se négocient pas : un tribunal régulièrement composé, des parties traitées à égalité et mises en mesure de se défendre, une sentence qui respecte l'ordre public. Cette architecture sert un objectif économique discuté dès DRO-L1-13 : la prévisibilité. Un investisseur qui opère dans plusieurs États parties sait que l'arbitrage y obéit à un socle commun. La discussion inverse existe aussi — un cadre unique laisse moins de place aux particularismes nationaux — et elle fait partie de la compréhension du système.

L'essentiel
L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est le droit commun de l'arbitrage dans l'espace OHADA ; le règlement de la Cour gouverne, lui, l'arbitrage institutionnel CCJA. Mécanismes : champ, convention, tribunal, instance, sentence et recours — liberté des parties d'un côté, garanties non négociables de l'autre.

Exemple — Cartographie d'école de l'Acte (blocs et questions)

```
CARTOGRAPHIE D'ÉCOLE — l'Acte par mécanismes, sans détail

Bloc | Mécanisme gouverné | Question réflexe
-------------+--------------------------+---------------------
Champ | Arbitrages concernés | Le siège est-il dans
| par le cadre commun | un État partie ?
Convention | Clause ou compromis, | L'accord d'arbitrage
| autonomie, arbitrabilité | couvre-t-il ce litige ?
Tribunal | Désignation, révélation, | Le tribunal est-il
| récusation, remplacement | régulièrement composé ?
Instance | Conduite de la procédure, | Chaque partie a-t-elle
| égalité et contradictoire | pu se défendre ?
Sentence et | Autorité, familles de | Le grief relève-t-il
recours | griefs, reconnaissance | d'une famille admise ?

Lecture d'école : devant un dossier, on identifie d'abord le
bloc, puis le mécanisme — jamais l'inverse.
```

À retenir

- Deux étages : l'Acte uniforme, droit commun de l'arbitrage dans l'espace ; le règlement de la Cour, propre à l'arbitrage CCJA.
- La cartographie par blocs (champ, convention, tribunal, instance, sentence et recours) est l'outil de travail, pas la récitation des dispositions.
- L'équilibre du système : liberté d'organisation des parties contre garanties minimales de régularité et d'ordre public.

Exercice

Dossier fictif : le contrat entre Sahel Logistique SARL et Wassa Distribution SARL stipule que « tout litige sera réglé selon les règles d'arbitrage de l'OHADA ». Un différend éclate ; l'une des sociétés veut organiser elle-même la procédure, l'autre veut saisir la Cour commune. Sans affirmer quelle solution un juge retiendrait, expose

la méthode d'analyse : quelle question se pose d'abord, quels éléments du dossier permettent d'y répondre, et quelle leçon de rédaction tu tires pour les futurs contrats.

✔ Corrigé
La première question est celle de la volonté des parties, car la convention d'arbitrage est un contrat : que désigne exactement la formule « les règles d'arbitrage de l'OHADA » ? Deux lectures sont possibles : le droit commun de l'arbitrage dans l'espace, organisé par les parties sous l'Acte uniforme (voie ad hoc), ou le système d'arbitrage administré par la Cour selon son règlement (voie institutionnelle). Les éléments de réponse se cherchent dans le contrat entier et son contexte : d'autres stipulations renvoient-elles à la Cour, à son siège, à son administration ? Les négociations ou les échanges préalables éclairent-ils l'intention commune ? À défaut d'intention décelable, le blocage se résoudra par l'interprétation de la convention, en gardant à l'esprit que l'arbitrage voulu ne doit pas être paralysé par une formule maladroite. La leçon de rédaction est la conclusion pratique : une clause sûre nomme la voie choisie sans ambiguïté — administrée par la Cour selon son règlement, ou organisée par les parties sous l'Acte uniforme — au lieu de viser vaguement « les règles de l'OHADA ». Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le tribunal arbitral : constitution et mission

Constituer le tribunal est l'étape où la liberté des parties est la plus visible : c'est leur convention qui dit comment les arbitres seront désignés. Les mécanismes types sont connus : chaque partie désigne un arbitre et les arbitres désignés s'accordent sur celui qui présidera ; ou les parties s'en remettent à une institution choisie, qui désigne ou confirme ; ou elles optent ensemble pour un arbitre unique. Aucun chiffre n'est imposé par la loi comme une règle à réciter : ce qui compte est le mécanisme convenu et sa régularité. Quand le mécanisme se grippe — une partie refuse de désigner, les arbitres ne s'entendent pas — des mécanismes de suppléance prennent le relais : l'institution choisie, ou à défaut le juge étatique en fonction d'appui, débloque la constitution pour que la mauvaise volonté d'une partie ne tue pas l'arbitrage promis.

Être désigné ne suffit pas : l'arbitre doit être et rester indépendant et impartial, et il le prouve d'abord par un devoir de révélation. Avant d'accepter puis pendant toute la procédure, il signale les liens — professionnels, financiers, personnels — qui pourraient faire naître un doute légitime dans l'esprit des parties. Si un tel lien existe ou survient, la partie concernée peut demander la récusation de l'arbitre : demande motivée, examinée par l'autorité prévue par le mécanisme choisi — l'institution en arbitrage administré, ou le juge d'appui en ad hoc. L'arbitre peut aussi se déporter de lui-même. La régularité de la composition est un enjeu stratégique majeur : un tribunal irrégulièrement composé expose la sentence à l'annulation (famille « tribunal », leçon 5).

La mission du tribunal est de trancher le litige qui lui est soumis, dans le respect de la convention et des garanties de la procédure. Il statue selon les règles de droit que les parties ont choisies pour le fond. Les parties peuvent aussi, si elles le souhaitent

expressément, l'autoriser à statuer en équité — on parle d'amiable composition : l'arbitre peut alors écarter la solution que le droit strict imposerait pour retenir celle qui lui paraît juste, ce qui ne le dispense ni de motiver, ni de respecter les garanties et l'ordre public. Le tribunal conduit l'instance : il organise les échanges, entend les parties, ordonne les mesures d'instruction utiles. Mais son pouvoir s'arrête où commence la contrainte : il n'a pas d'agents d'exécution, et certaines mesures urgentes ou forcées relèvent du juge étatique d'appui, partenaire discret mais indispensable de l'arbitrage.

L'essentiel
La constitution du tribunal obéit au mécanisme choisi par les parties (désignations croisées, institution, arbitre unique) ; la suppléance débloque les refus. L'arbitre doit indépendance et impartialité, avec devoir de révélation et risque de récusation. Sa mission : juger en droit selon le choix des parties, ou en équité si elles l'ont expressément voulu — sans pouvoir de contrainte propre.

Exemple — Dossier fictif de constitution : trois candidatures et un incident

```
DOSSIER FICTIF D'ÉCOLE — sociétés et personnes inventées
Litige : Sahel Logistique SARL / Wassa Distribution SARL
Convention des parties : chacune désigne un arbitre, les
deux arbitres désignés choisissent le président.

Candidature A — Mme D., avocate : elle a conseillé Wassa
Distribution sur ce même contrat voici quelques années.
→ Révélation obligatoire ; le lien porte sur LE litige :
sa désignation exposerait la sentence à la récusation
et à l'annulation. Écartée par prudence.
Candidature B — M. K., expert en logistique : indépendant,
mais déjà arbitre dans un dossier distinct opposant un
transporteur au même groupe que Sahel Logistique.
→ Fait à RÉVÉLER ; à chaque partie de dire si ce lien
indirect fait naître un doute légitime. Retenu après
révélation acceptée par écrit des deux parties.
Candidature C — Mme S., universitaire en droit des affaires:
aucun lien connu avec les parties ni avec le litige.
→ Aucune difficulté ; désignée, elle présidera.

INCIDENT EN COURS D'INSTANCE : on apprend que l'arbitre B
a récemment acquis des parts dans une société sœur de
Wassa Distribution. Révélation immédiate, observations des
parties, demande de récusation de Sahel Logistique :
la récusation est admise par l'autorité prévue au mécanisme
choisi ; B est remplacé selon le même mécanisme, et la
procédure reprend avec un tribunal régulièrement composé.
```

À retenir

- Pas de composition « légale » à réciter : la convention choisit le mécanisme, la suppléance (institution ou juge d'appui) débloque les refus.

• Révélation, récusation, déport : la chaîne qui protège l'indépendance et l'impartialité — et, avec elles, la sentence future.

• L'amiable composition est un pouvoir conféré par les parties, pas un style de jugement : sans leur choix exprès, l'arbitre juge en droit.

Exercice

Scénario fictif : aux termes de leur compromis, deux sociétés doivent chacune désigner un arbitre. L'une d'elles, qui a compris qu'elle risquait de perdre, refuse purement et simplement de désigner le sien et déclare que « sans son arbitre, il n'y aura pas d'arbitrage ». Explique, en mécanismes, pourquoi cette stratégie est vouée à l'échec et par quelles voies la constitution du tribunal pourra malgré tout aboutir. Précise ce que cette société risque à persister dans l'obstruction pendant la suite de la procédure.

✔ Corrigé

La stratégie échoue parce que la convention d'arbitrage est un engagement : refuser de désigner son arbitre, c'est violer le compromis, non pas l'éteindre. Les mécanismes de suppléance sont précisément écrits pour ce cas : selon la voie choisie par les parties, l'institution d'arbitrage désignera à la place de la partie défaillante, ou le juge étatique, saisi en fonction d'appui, procédera à la désignation. Le tribunal sera donc constitué, régulièrement, et la partie obstructive n'aura fait que perdre la maîtrise du choix de « son » arbitre. Si elle persiste — refus de participer aux débats, par exemple — la procédure peut se poursuivre : le contradictoire est respecté dès lors qu'elle a été mise en mesure de se défendre, et son silence jouera contre elle au moment de la sentence. Elle conservera en revanche tous ses griefs légitimes contre la sentence si la procédure, elle, avait été irrégulière. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La sentence arbitrale : effets et recours

La sentence est la décision par laquelle le tribunal arbitral tranche le litige, en tout ou en partie — une sentence peut ne régler qu'une question préalable ou un chef de demande, on parle alors de sentence partielle. Elle est rendue par écrit et, en principe, motivée : les parties doivent pouvoir comprendre pourquoi elles gagnent ou perdent, et c'est aussi la motivation qui permettra le contrôle ultérieur. Dès son prononcé, la sentence a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée : ce qui a été tranché ne peut plus être rejugé entre elles, ni devant un autre tribunal arbitral ni devant le juge étatique. C'est le point d'arrivée de la convention : les parties ont promis de se soumettre à la décision, et le droit tient cette promesse.

Cette autorité a des bornes qu'il faut connaître. La sentence ne lie que les parties à la convention : un tiers qu'elle léserait dispose, en catégorie, d'une voie propre pour la contester — c'est l'idée de la tierce opposition. Surtout, la sentence n'est pas, par elle-même, un titre que l'on peut faire exécuter de force : elle oblige, mais elle ne contraint pas. Pour passer à l'exécution forcée contre un débiteur récalcitrant, il faut la reconnaissance officielle appelée exequatur, qui fait l'objet de la leçon 8. Entre le

prononcé et l'exequatur se joue donc la dernière manche du dossier : exécution volontaire — fréquente, car la sentence est acceptée ou négociée — ou contestation par la partie perdante.

La contestation ne peut pas prendre la forme d'un nouvel examen du fond : l'appel, qui ferait rejuger l'affaire, est en principe écarté, car il viderait la promesse d'arbitrage. La voie typique est un recours en annulation, limité à des griefs de régularité que l'on peut ranger en familles de discussion — présentées ici comme des familles de raisonnement, non comme la liste d'un texte. Famille « convention » : il n'y avait pas de convention valable, ou le litige tranché sortait de ce que la convention couvrait. Famille « tribunal » : le tribunal était irrégulièrement composé, ou il a dépassé la mission reçue — jugé ce qu'on ne lui demandait pas, ou refusé de juger ce qu'on lui demandait. Famille « procédure » : le contradictoire ou l'égalité des parties a été méconnu. Famille « ordre public » : la sentence heurte les principes que l'ordre juridique ne laisse pas écarter. Pour les sentences rendues sous l'égide de la Cour, ces contestations suivent les voies organisées par son propre cadre (leçons 6 et 8).

L'essentiel
La sentence tranche, motive et acquiert entre les parties l'autorité de la chose jugée ; elle ne contraint pas sans exequatur. Pas de réexamen au fond en principe : le recours en annulation ne vise que la régularité, en quatre familles de griefs — convention, tribunal, procédure, ordre public.

Exemple — Sentence fictive complète (dispositif d'école)

```
SENTENCE FICTIVE D'ÉCOLE — rédigée pour ce cours
Fouta Textiles SARL (demanderesse) / Kora Négoce SARL
(défenderesse) — suite des leçons 1 et 2.

CHEFS TRANCHÉS
Demande principale : 12 000 000 F de marchandises impayées.
- 2 400 000 F correspondent à des tissus non conformes,
retournés au vendeur : rejetés de la demande.
- Solde conforme et dû : 12 000 000 − 2 400 000
= 9 600 000 F accordés.
Demande reconventionnelle de Kora Négoce (retard de la
livraison suivante) : 4 500 000 F demandés, 1 800 000 F
accordés, le surplus n'étant pas justifié.
Compensation entre les deux condamnations :
9 600 000 − 1 800 000 = 7 800 000 F.

FRAIS DE L'ARBITRAGE (dossier fictif) — 1 200 000 F.
Règle d'école écrite au compromis : la partie qui succombe
sur l'essentiel en supporte les trois quarts.
Kora Négoce : 900 000 F ; Fouta Textiles : 300 000 F.
Contrôle : 900 000 + 300 000 = 1 200 000 F.

DISPOSITIF
« Le tribunal condamne Kora Négoce SARL à payer à Fouta
Textiles SARL la somme de 7 800 000 F, condamne Kora
Négoce aux trois quarts des frais de l'arbitrage et
Fouta Textiles au quart restant, et rejette toutes
demandes plus amples ou contraires. »
```

À retenir

- Chose jugée entre les parties dès le prononcé, mais exécution forcée seulement après exequatur : deux étapes distinctes.
- Le recours en annulation contrôle la régularité, jamais l'opportunité : le juge du recours ne dit pas qui avait raison au fond.
- Classer un grief dans sa famille (convention, tribunal, procédure, ordre public) est le premier geste d'analyse d'une sentence contestée.

Exercice

Trois sentences fictives entachées d'un défaut chacune. (A) Le tribunal a condamné une société à payer des dommages pour un contrat de transport que la convention d'arbitrage, limitée au contrat de fourniture, ne visait pas. (B) La défenderesse n'a jamais reçu la convocation à l'audience et a été jugée sans avoir pu présenter ses moyens. (C) L'arbitre désigné par la demanderesse était, sans l'avoir révélé, le conseil habituel de cette même demanderesse sur d'autres dossiers. Pour chaque cas : classe le grief dans sa famille, et dis si le grief attaque la régularité ou le fond de la décision.

✔ Corrigé
(A) Famille « tribunal » dans sa branche mission — ou famille « convention » dans sa branche couverture : le débat de classement est lui-même formateur ; le point fixe est que le tribunal a statué hors du périmètre que la convention lui traçait, grief de régularité. (B) Famille « procédure » : le contradictoire a été radicalement méconnu, la partie jugée n'ayant pas été mise en mesure de se défendre ; grief de régularité, parmi les plus graves. (C) Famille « tribunal » : le défaut de révélation d'un lien de conseil habituel entache la composition du tribunal au regard de l'indépendance et de l'impartialité exigées ; grief de régularité. Dans les trois cas, aucun grief ne soutient que le tribunal a « mal jugé » le fond : c'est exactement la frontière du recours en annulation, qui protège la qualité du procès arbitral sans rouvrir le procès lui-même. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — L'arbitrage institutionnel CCJA : présentation

Dans l'arbitrage ad hoc, les parties portent elles-mêmes toute l'organisation : désignations, incidents, calendrier. L'arbitrage institutionnel déplace cette charge vers une institution permanente, qui administre le dossier selon son règlement : elle reçoit les demandes, veille à la constitution du tribunal, suit le déroulement et encadre la fin de la procédure. Elle ne juge pas le fond à la place des arbitres — administrer n'est pas trancher — mais elle garantit que la machine ne se grippe pas. Dans l'espace OHADA, cette fonction est remplie par la Cour commune de justice et d'arbitrage, dont le Traité fait à la fois l'administratrice d'arbitrages et, on le verra à la leçon 7, le juge de cassation commun. D'autres centres d'arbitrage existent dans la région ; la CCJA est celui que le système OHADA a institué.

Le déroulement type, décrit par fonctions, fait apparaître la valeur ajoutée de l'institution. La demande d'arbitrage est déposée auprès de la Cour ; la partie adverse est appelée à répondre et à participer à la constitution du tribunal, que la Cour contrôle et complète en cas de défaillance, en appliquant son règlement — on y retrouve la suppléance de la leçon 4, mais intégrée à la maison. La Cour suit l'avancement du dossier et tranche les incidents d'organisation, comme les contestations sur la composition. Trait caractéristique du système : avant que la sentence ne soit signée, le projet des arbitres est examiné par la Cour, regard porté sur la forme et la cohérence de la décision à venir — les arbitres restent maîtres du fond, mais ce filtre est une assurance qualité propre à l'arbitrage administré par la Cour. Les frais de l'arbitrage sont fixés selon le barème de l'institution, nommé ici en général et jamais chiffré dans ce cours.

Choisir entre ad hoc et institutionnel est une décision de stratégie qui se discute des deux côtés. Pour l'institutionnel : la sécurité procédurale, un interlocuteur permanent pour débloquer les incidents, un cadre éprouvé, et le prestige d'une cour commune pour les dossiers à dimension régionale. Pour l'ad hoc : une organisation sur mesure, une discrétion totale sur la procédure, et l'absence de frais d'administration. L'articulation juridique se retient ainsi : quand les parties choisissent l'arbitrage de la

Cour, c'est son règlement qui gouverne l'administration du dossier ; l'Acte uniforme demeure la toile de fond de l'arbitrage dans l'espace, notamment pour ce qui n'est pas organisé par ce règlement. Le choix se fait donc au moment de la clause (leçon 2), pas au milieu du litige.

L'essentiel
L'arbitrage CCJA est un arbitrage administré : la Cour organise, contrôle la constitution du tribunal, suit le dossier et examine le projet de sentence avant signature, sans juger le fond. Le choix entre ad hoc et institutionnel se fait dès la clause, en pesant sécurité procédurale contre souplesse et frais d'administration.

Exemple — Dossier CCJA fictif déroulé en étapes fonctionnelles

```
DOSSIER FICTIF D'ÉCOLE — sociétés inventées pour ce cours
Sahel Logistique SARL / Wassa Distribution SARL
Clause du contrat : arbitrage administré par la Cour.
Enjeu fictif du litige (contrat de transport) : 21 000 000 F

Étape 1 — Demande d'arbitrage déposée auprès de la Cour :
exposé du litige, convention invoquée, demandes chiffrées.
Étape 2 — La Cour transmet la demande ; la défenderesse
répond et participe à la constitution du tribunal.
Étape 3 — Constitution contrôlée par la Cour : désignations
confirmées, déclarations d'indépendance examinées,
suppléance de la Cour si une partie fait défaut.
Étape 4 — Instance devant le tribunal : mémoires, audience,
le secrétariat de la Cour suit l'avancement du dossier.
Étape 5 — Projet de sentence soumis à l'examen de la Cour
avant signature : contrôle de forme et de cohérence,
les arbitres restent maîtres du fond.
Étape 6 — Sentence signée, notifiée aux parties par la
Cour ; les frais sont liquidés selon le barème de
l'institution (jamais chiffrés dans ce cours).
```

À retenir

- Administrer n'est pas juger : la Cour organise et contrôle, les arbitres tranchent le fond.
- L'examen du projet de sentence avant signature est la signature procédurale de l'arbitrage CCJA.
- Qui choisit la Cour dans sa clause choisit son règlement pour administrer le dossier ; l'Acte uniforme reste la toile de fond.

Exercice

Deux PME fictives d'États parties différents signent un contrat de distribution important et hésitent : clause d'arbitrage ad hoc organisé par elles, ou clause d'arbitrage administré par la Cour ? Construis la grille de décision : trois arguments pour l'institutionnel, deux pour l'ad hoc, puis conclus par une recommandation motivée pour ce profil de parties (première opération internationale des deux côtés, aucune expérience de l'arbitrage).

✔ Corrigé
Pour l'institutionnel : (1) la suppléance intégrée — si l'une des PME fait défaut au moment de désigner son arbitre, la Cour débloque sans qu'il faille courir après un juge d'appui dans un État ou dans l'autre ; (2) le cadre éprouvé — des parties inexpérimentées n'ont pas à inventer la procédure, le règlement de la Cour la fournit ; (3) le signal de sérieux — une clause CCJA rassure les partenaires et les financeurs sur la résolution des litiges dans cet espace commun. Pour l'ad hoc : (1) la souplesse totale d'organisation et de calendrier ; (2) l'absence de frais d'administration, seuls les honoraires des arbitres étant exposés. Recommandation pour ce profil : l'institutionnel, car le risque principal de deux novices n'est pas le coût d'administration mais le blocage procédural et les erreurs de constitution du tribunal — précisément ce que l'administration de la Cour sécurise ; la clause devra nommer la voie sans ambiguïté, selon la leçon de rédaction de la leçon 3. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La CCJA, juge de cassation des États membres : rôle et compétences

La CCJA porte une seconde casquette, sans équivalent commode ailleurs : elle est la juridiction suprême commune des États parties pour les matières couvertes par les Actes uniformes. Concrètement, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions nationales — cours d'appel le plus souvent — lorsqu'elles appliquent un Acte uniforme peuvent être déférées à la Cour par la voie de la cassation. Pour ce contentieux, la Cour se substitue aux cours suprêmes nationales : il n'y a pas deux interprètes finaux d'un même texte, mais un seul. C'est le verrou du système OHADA rencontré depuis DRO-L1-13 : un droit unique appelle une jurisprudence unique, faute de quoi le même Acte serait lu de manière différente selon les capitales.

Le mécanisme de cette cassation a une particularité qu'il faut bien comprendre. Comme tout juge de cassation, la Cour juge en droit : elle vérifie que la décision attaquée a correctement appliqué et interprété le texte uniforme, sans refaire le procès des faits souverainement appréciés par les juges du fond. Mais si elle casse la décision, elle ne renvoie pas l'affaire devant une juridiction nationale pour être rejugée : elle évoque le dossier et statue elle-même au fond, sur la base des faits établis. Cette évocation sans renvoi distingue la CCJA des cours de cassation classiques. Elle se discute des deux côtés : économie et uniformité d'un côté — le litige se termine devant la Cour même — réserve de l'autre, car la Cour statue sur un dossier constitué ailleurs, à distance des parties et des lieux.

Le périmètre de cette fonction doit être tenu avec précision. Hors des matières des Actes uniformes — droit de la famille national, par exemple — les cours suprêmes nationales conservent pleinement leur rôle : la Cour n'est le juge commun que du droit uniforme. Elle exerce en outre, en idée générale, une fonction consultative : les organes du système peuvent la saisir pour avis sur l'interprétation des textes communs. Enfin, ne pas confondre les casquettes : la Cour ne reçoit pas d'« appel » contre les sentences arbitrales ; pour l'arbitrage, ses interventions relèvent de son

règlement d'arbitrage et des mécanismes de reconnaissance des sentences (leçon 8), non de la cassation des jugements.

L'essentiel
En cassation, la CCJA est l'unique interprète final des Actes uniformes : elle contrôle en droit les décisions nationales de dernier ressort rendues dans ces matières, à la place des cours suprêmes nationales. Si elle casse, elle évoque et statue au fond sans renvoi. Hors droit uniforme, les cours suprêmes nationales gardent leur compétence.

Exemple — Dossier fictif de cassation devant la CCJA

```
DOSSIER FICTIF D'ÉCOLE — sociétés et décision inventées
Deux associés de la SARL fictive Baobab Agro se disputent
la cession de parts sociales : la clause d'agrément des
statuts (mécanisme vu en DRO-L3-01) prévoyait l'accord
préalable des associés ; une cession a été faite sans cet
accord et le cessionnaire a été admis aux assemblées.

Premier et second degrés (fictifs) : le litige monte
devant les juridictions nationales ; la cour d'appel
fictive juge la cession régulière au motif que l'agrément
ne serait qu'une formalité interne sans effet sur les tiers.

MOYEN DE CASSATION D'ÉCOLE (raisonné, non réel) :
violation de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés,
en ce que les mécanismes d'agrément qu'il organise
protègent la composition de la société et produisent des
effets au-delà des seuls associés en place ; en les réduisant
à une formalité interne, la cour d'appel a méconnu la portée
du mécanisme uniforme.

ISSUE EN MÉCANISME : la Cour, jugeant en droit, casse la
décision si le moyen est fondé ; elle ÉVOQUE alors le
dossier et statue elle-même au fond sur les faits établis
— sort de la cession et de ses effets — sans renvoyer
l'affaire devant les juges nationaux.
```

À retenir

- Un droit uniforme, un interprète final unique : la cassation CCJA garantit que l'Acte sera lu de la même manière dans tout l'espace.
- Cassation + évocation : la Cour contrôle en droit, puis, si elle casse, tranche le fond sans renvoi — à distinguer du modèle classique.
- Périmètre strict : seules les décisions appliquant les Actes uniformes relèvent de la Cour ; le reste demeure aux cours suprêmes nationales.

Exercice

Trois décisions fictives à aiguiller. (A) Une cour d'appel a statué en dernier ressort sur la validité d'une cession de parts de SARL en appliquant l'Acte uniforme sur les sociétés ; la partie perdante conteste l'interprétation retenue. (B) Une cour d'appel a statué en dernier ressort sur une filiation et une succession régies par le droit national

d'un État partie. (C) Un commerçant veut contester une sentence arbitrale rendue contre lui et annonce un « pourvoi en cassation » contre la sentence. Pour chaque cas : la CCJA peut-elle être saisie, par quelle voie, ou pourquoi pas ?

✔ Corrigé
(A) Oui : décision de dernier ressort appliquant un Acte uniforme, le pourvoi en cassation devant la CCJA est la voie ; la Cour contrôlera l'interprétation du mécanisme uniforme en droit et, si elle casse, évoquera le dossier pour statuer au fond sans renvoi. (B) Non : la filiation et la succession relèvent ici du droit national, hors matières des Actes uniformes ; le recours relève de la cour suprême nationale de l'État concerné — la CCJA n'est juge commun que du droit uniforme. (C) Non : une sentence arbitrale n'est pas une décision d'une juridiction nationale et ne se pourvoit pas en cassation ; les contestations contre une sentence suivent les voies propres à l'arbitrage — recours en annulation pour griefs de régularité et contrôle au stade de l'exequatur (leçons 5 et 8) — devant l'autorité que désigne le cadre applicable, qui peut être la Cour elle-même pour les sentences de son arbitrage, mais dans ses fonctions arbitrales et non comme juge de cassation. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — L'exequatur des sentences dans l'espace OHADA

Pourquoi faut-il un exequatur alors que la sentence a déjà l'autorité de la chose jugée ? Parce qu'obliger n'est pas contraindre. La sentence dit le droit entre les parties et la partie perdante doit s'y soumettre ; mais si elle refuse de payer, on ne peut pas saisir ses biens sur la seule présentation de la sentence : l'exécution forcée mobilise la puissance publique, et l'État — ou la Cour, selon la voie — n'y prête la main qu'après un contrôle : c'est l'exequatur, le visa qui transforme la sentence en titre exécutoire. Ce contrôle est volontairement limité : le juge de l'exequatur ne refait pas le procès, ne dit pas si l'arbitre a bien ou mal jugé le fond. Il vérifie la régularité apparente et les conditions de reconnaissance de la sentence.

Le cheminement se décrit par rôles. Pour une sentence rendue dans le cadre de l'arbitrage administré par la Cour, la reconnaissance relève de la CCJA elle-même, et l'exequatur qu'elle accorde vaut pour l'ensemble de l'espace : la sentence devient exécutoire dans tout État partie où se trouvent des biens du débiteur, sans recommencer la démarche État par État — c'est un des atouts pratiques majeurs du système pour les créanciers régionaux. Pour une sentence rendue en arbitrage ad hoc, la demande se porte devant le juge national compétent de l'État où l'exécution est poursuivie. Dans les deux cas, le dossier est simple en structure : la convention d'arbitrage, la sentence, et les justifications de sa régularité formelle ; le contrôle suit des étapes de vérification limitées, non un nouvel examen des prétentions.

L'exequatur peut être refusé, et les motifs se rangent dans les mêmes catégories que les griefs d'annulation de la leçon 5 — ce qui donne au système sa cohérence. En catégories raisonnées : la convention d'arbitrage n'existe pas ou n'est pas valable ; la sentence n'est pas encore définitive ou a déjà été annulée par l'autorité compétente ;

le contradictoire a été gravement méconnu au point que la partie condamnée n'a pas pu se défendre ; la sentence est contraire à l'ordre public applicable dans l'espace où l'exécution est demandée. Si l'exequatur est accordé, l'exécution se déroule ensuite par les voies ordinaires de contrainte contre les biens du débiteur. L'équilibre recherché est constant dans tout ce cours : un contrôle réel — la puissance publique ne prête pas sa force aveuglément — mais étroit, car un contrôle qui rouvrirait le fond détruirait la raison d'être de l'arbitrage.

L'essentiel
L'exequatur est le visa qui rend la sentence exécutoire : contrôle limité de régularité, jamais réexamen du fond. Sentences de l'arbitrage CCJA : reconnaissance par la Cour, valable dans tout l'espace. Sentences ad hoc : juge national de l'État d'exécution. Les refus se rangent dans les mêmes catégories que les griefs d'annulation.

Exemple — Dossier fictif d'exequatur complet, avec variante de refus

```
DOSSIER FICTIF D'ÉCOLE — suite de la sentence de la leçon 5
Sentence fictive : Kora Négoce SARL doit 7 800 000 F à
Fouta Textiles SARL. Kora Négoce ne paie pas.

DÉMARCHE DE FOUTA TEXTILES, ÉTAPES DU CONTRÔLE LIMITÉ
1. Production : la convention d'arbitrage (compromis
d'école de la leçon 2) et la sentence motivée.
2. Vérification de la convention : elle existe, elle est
valable en apparence, elle couvre bien ce litige.
3. Vérification de la sentence : elle est définitive ;
aucune annulation n'est établie par la partie adverse.
4. Vérification du contradictoire : les deux parties ont
été entendues et ont échangé leurs mémoires.
5. Vérification d'ordre public : rien, dans le dispositif,
ne heurte les principes protégés de l'espace.
→ EXEQUATUR ACCORDÉ (décision d'école) : la sentence
devient exécutoire ; Fouta Textiles peut poursuivre
l'exécution forcée sur les biens de Kora Négoce.

VARIANTE DE REFUS (autre dossier fictif) : la sentence a
été rendue contre une société qui n'a jamais reçu la
demande d'arbitrage ni été mise en mesure de se défendre.
→ Le contradictoire gravement méconnu fonde le REFUS :
la puissance publique ne prête pas sa force à une
décision rendue sans que le condamné ait pu se défendre.
```

À retenir

- Chose jugée ≠ titre exécutoire : l'exequatur est le passage obligé entre la sentence et la saisie des biens.
- Le contrôle d'exequatur est étroit par construction : convention, définitivité, contradictoire, ordre public — jamais le fond.
- L'exequatur CCJA vaut pour tout l'espace : un seul visa pour exécuter là où se trouvent les biens du débiteur.

Exercice

Deux demandes fictives. (A) Une société créancière d'une sentence rendue sous l'égide de la Cour veut l'exécuter sur un entrepôt du débiteur situé dans un État partie autre que celui du siège de l'arbitrage. (B) Une société présente à un juge national une sentence ad hoc et lui demande, à l'occasion de l'exequatur, de « corriger » le montant condamné qu'elle estime trop faible. Pour chaque cas : qui doit être saisi, ce que le contrôle peut et ne peut pas faire, et l'issue conforme aux mécanismes de la leçon.

✔ Corrigé

(A) La reconnaissance d'une sentence de l'arbitrage de la Cour relève de la CCJA, et son exequatur vaut pour l'ensemble de l'espace : la créancière n'a pas à recommencer une procédure de reconnaissance dans l'État de l'entrepôt ; munie du visa, elle y poursuivra l'exécution forcée par les voies ordinaires contre ce bien. (B) Le juge national saisi de l'exequatur d'une sentence ad hoc exerce un contrôle limité : il vérifie les conditions de reconnaissance — convention, définitivité, contradictoire, ordre public — mais il ne peut ni corriger le montant ni rejuger le fond ; la demande de « correction » sera écartée, la créancière mécontente du quantum n'ayant pas de voie de réexamen au fond contre la sentence, ce qui est le prix — connu dès la clause — de la définitivité arbitrale. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Choisir la voie : juge étatique, arbitrage ad hoc ou arbitrage CCJA

Trois dossiers fictifs. (A) Deux sociétés d'États parties différents se disputent 45 000 000 F sur l'exécution d'un contrat de travaux techniques ; leur contrat contient une clause d'arbitrage complète et précise, et les deux sociétés ont déjà l'expérience d'un arbitrage. (B) Un fournisseur et son client, du même État, se disputent 3 000 000 F sur des factures courantes ; leur contrat ne contient aucune clause d'arbitrage et leurs relations commerciales se poursuivent. (C) Deux sociétés se disputent 8 000 000 F ; leur contrat contient la stipulation suivante : « les litiges seront soumis à l'arbitrage de la Cour ou réglés entre professionnels du secteur ». Pour chaque dossier : indique la voie adaptée (ou le problème à régler d'abord) et justifie par les mécanismes du cours.

✔ Corrigé du TD 1
(A) L'arbitrage s'impose comme la voie choisie par le contrat ; reste l'alternative interne, ad hoc ou administré par la Cour. Des parties expérimentées, disposant d'une clause complète qui organise déjà la constitution du tribunal, peuvent assumer l'ad hoc ; l'administration de la Cour resterait la solution de sécurité. Les critères décisifs ici : l'enjeu élevé justifie le coût de l'arbitrage, la technicité plaide pour le choix des arbitres, et la dimension régionale pour la neutralité du forum. (B) Ni l'une ni l'autre des voies arbitrales n'est indiquée : aucune convention d'arbitrage n'existe — un compromis resterait possible mais serait disproportionné pour un litige courant de 3 000 000 F entre partenaires qui continuent de commercer ; la médiation de DRO-L2-19 puis, à défaut, le juge étatique sont la voie proportionnée. (C) Le problème précède le choix : la stipulation est pathologique — « arbitrage de la Cour ou règlement entre professionnels » ne désigne ni une voie ferme ni un mécanisme de constitution ; avant tout procès, il faudra interpréter la commune intention des parties (leçon 3) et, si la rédaction ne permet pas de trancher, les parties auraient intérêt à conclure un compromis clair plutôt qu'à plaider d'abord sur le forum. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Sentence, annulation et exécution : un dossier complet

Dossier fictif : un tribunal arbitral a condamné la société Delta BTP SARL à payer 15 000 000 F à sa cliente Wassa Distribution SARL pour des travaux défectueux. Delta BTP a volontairement payé 6 000 000 F, puis a cessé tout paiement et annonce un recours contre la sentence avec trois griefs : (1) la sentence serait « injuste » car l'expertise aurait sous-estimé la qualité des travaux ; (2) un des arbitres aurait été, sans le révéler, l'associé d'affaires du conseil de Wassa Distribution ; (3) le tribunal aurait aussi condamné Delta BTP à réparer un second bâtiment que la convention d'arbitrage ne visait pas. Travail : calcule le solde restant dû ; classe chaque grief (recevable comme grief d'annulation, et dans quelle famille, ou irrecevable, et pourquoi) ; décris enfin la démarche de Wassa Distribution pour exécuter le solde.

✔ Corrigé du TD 2
Solde restant dû : 15 000 000 − 6 000 000 = 9 000 000 F. Grief (1) : irrecevable comme grief d'annulation — il demande un réexamen du fond (l'appréciation de l'expertise et de la qualité des travaux), ce que le recours en annulation ne permet pas ; la qualité de la décision au fond n'est contrôlée par personne, c'est la contrepartie de la définitivité choisie par les parties. Grief (2) : famille « tribunal » — le défaut de révélation d'un lien d'association avec le conseil de la partie adverse entache la composition du tribunal au regard de l'indépendance et de l'impartialité ; c'est un grief de régularité recevable, qui sera examiné sur sa réalité et sa gravité. Grief (3) : famille « tribunal » en sa branche mission — ou famille « convention » en sa branche couverture : le tribunal a statué au-delà du périmètre tracé par la convention ; grief de régularité recevable, susceptible d'affecter la seule partie de la sentence qui déborde. Démarche d'exécution de Wassa Distribution : munie de la sentence, elle en demande la reconnaissance — l'exequatur — auprès de l'autorité que désigne le cadre applicable (la Cour pour une sentence de son arbitrage, le juge national du lieu d'exécution pour une sentence ad hoc) ; le contrôle sera limité (convention, définitivité, contradictoire, ordre public), puis elle poursuivra l'exécution forcée du solde de 9 000 000 F sur les biens de Delta BTP. Le recours de Delta BTP ne dispense pas de préparer cette démarche, la sentence ayant autorité de chose jugée entre les parties. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Monter un arbitrage de bout en bout (dossier fictif)

Tu conseilles Baobab Agro SARL et Sahel Logistique SARL, qui concluent un contrat fictif de distribution exclusive de 30 000 000 F. Travail demandé : (1) rédige la clause d'arbitrage du contrat en évitant toute pathologie (voie choisie nommée sans ambiguïté, siège, langue, droit ou équité) ; (2) décris la constitution du tribunal si un litige éclate, y compris le mécanisme de suppléance en cas de refus de désignation ; (3) le litige fictif éclate : Baobab Agro réclame 10 000 000 F de redevances impayées ; le tribunal lui accorde 7 000 000 F ; les frais de l'arbitrage du dossier fictif s'élèvent à 800 000 F, que la règle d'école écrite à la clause répartit selon le succès relatif des parties : chacune supporte les frais à proportion de ce qu'elle n'a pas obtenu ou a dû concéder. Calcule la répartition des frais et le montant net effectivement dû entre les parties si la redevance est compensée avec la part de frais de Baobab Agro.

✔ Attendus du TP 1
(1) Clause d'école attendue, par exemple : « Tout différend né du présent contrat ou en relation avec lui sera tranché définitivement par arbitrage administré par la Cour commune de justice et d'arbitrage selon son règlement en vigueur ; le siège de l'arbitrage est fixé au siège de Baobab Agro ; la langue de l'arbitrage est le français ; les arbitres statueront en droit. » — voie nommée sans ambiguïté, pas d'alternative ouverte, pas d'autorité de nomination incertaine. (2) Constitution : selon le mécanisme du règlement choisi, chaque partie participe à la désignation, la Cour contrôle et confirme, reçoit les déclarations d'indépendance et supplée en cas de défaillance d'une partie — le refus de désigner ne bloque donc pas la procédure (leçon 4). (3) Calculs : Baobab Agro a demandé 10 000 000 F et obtenu 7 000 000 F, soit un succès de 70 % et un échec relatif de 30 % ; Sahel Logistique succombe à hauteur de 70 % du litige. Répartition des frais de 800 000 F selon la règle d'école : Baobab Agro supporte 30 % × 800 000 = 240 000 F ; Sahel Logistique supporte 70 % × 800 000 = 560 000 F ; contrôle : 240 000 + 560 000 = 800 000 F. Net entre les parties : Sahel Logistique doit 7 000 000 F de redevances et 560 000 F de frais, soit 7 560 000 F, dont on déduit la part de frais de Baobab Agro que Sahel a avancée dans la compensation d'école : 7 560 000 − 240 000 = 7 320 000 F effectivement dus par Sahel Logistique à Baobab Agro, toutes causes confondues dans ce dossier fictif. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Clause fictive : « En cas de contestation, le différend sera soumis au président de la chambre de commerce du lieu du demandeur, juge unique, ou, à son choix, à trois experts-comptables du secteur qui décideront selon leur conscience. » Diagnostique les pathologies de cette clause et réécris-la proprement en deux versions : arbitrage ad hoc organisé par les parties, et arbitrage administré par la Cour.

✔ Corrigé
Pathologies : l'autorité désignée est instable et contestable (un président de chambre saisi comme « juge unique » confond appui et jugement, et sa compétence arbitrale n'est pas établie) ; l'alternative laissée « à son choix » entre une personne et trois experts rend le mécanisme imprévisible ; « décideront selon leur conscience » laisse planer un doute : les parties ont-elles voulu un jugement en équité (amiable composition) sans le dire, ce qui expose la sentence à la contestation pour dépassement de mission si les arbitres écartent le droit sans y être autorisés ; enfin, aucune suppléance n'est prévue si les personnes visées refusent. Version ad hoc d'école : « Tout différend né du présent contrat sera tranché par arbitrage organisé par les parties sous l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ; chaque partie désignera un arbitre et les deux arbitres désignés choisiront le président du tribunal ; à défaut de désignation par une partie ou d'accord sur le président, il y sera pourvu par l'autorité d'appui compétente ; les arbitres statueront en droit. » Version administrée d'école : « Tout différend né du présent contrat sera tranché par arbitrage administré par la Cour commune de justice et d'arbitrage selon son règlement en vigueur ; les arbitres statueront en droit. » Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Quatre situations fictives : classe chacune en « arbitrable en principe », « non arbitrable en principe » ou « prudence — frontière à vérifier texte en main », en justifiant par les catégories de la leçon 2. (A) Deux sociétés se disputent le prix d'une cargaison livrée. (B) Un associé conteste la régularité d'une assemblée générale de sa société et la cession de parts qui s'en est suivie. (C) Un époux veut soumettre à des arbitres la dissolution de son mariage. (D) Une entreprise conteste le principe d'une amende administrative prononcée contre elle et propose à l'administration de « régler cela en arbitrage ».

✔ Corrigé
(A) Arbitrable en principe : litige patrimonial né d'un contrat entre professionnels, dont les parties disposent librement — le cœur de l'arbitrabilité. (B) Arbitrable en principe dans sa dimension patrimoniale et sociétaire : les différends entre associés figurent parmi les litiges d'affaires classiquement ouverts à l'arbitrage lorsqu'une convention le prévoit ; prudence accessoire sur les effets qui toucheraient des tiers ou l'existence même de la société, à vérifier texte en main. (C) Non arbitrable en principe : la dissolution du mariage touche à l'état des personnes, matière indisponible que les particuliers ne peuvent pas soustraire au juge. (D) Prudence, penchant vers le non-arbitrable : l'amende administrative relève d'un pouvoir de sanction de la puissance publique et d'un ordre public indisponible ; l'administration ne peut pas, par convention, déplacer ce contentieux vers des arbitres — l'entreprise doit user des recours ouverts contre la sanction. La méthode compte plus que l'étiquette : identifier si le litige est patrimonial et disponible, ou s'il engage l'état des personnes, la sanction publique ou un ordre public indisponible. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Exercice chiffré fictif : une sentence condamne une défenderesse à payer 12 000 000 F sur une demande de 20 000 000 F, et rejette intégralement sa demande reconventionnelle de 5 000 000 F. Les frais de l'arbitrage du dossier fictif sont de 1 000 000 F. La règle d'école écrite au compromis dispose : « la partie qui obtient gain de cause sur l'essentiel du litige supporte un quart des frais, l'autre les trois quarts ». (1) Applique la règle : qui supporte quoi ? (2) La défenderesse paie les 12 000 000 F mais refuse de payer sa part de frais : la demanderesse peut-elle faire exécuter cette part comme le principal ? Explique le passage obligé.

✔ Corrigé
(1) La demanderesse a obtenu l'essentiel : sa demande principale est accueillie pour son montant principal (12 000 000 F reconnus dus) et la reconventionnelle adverse est rejetée en totalité. Selon la règle d'école, elle supporte un quart des frais : 1 000 000 × 1/4 = 250 000 F ; la défenderesse supporte les trois quarts : 1 000 000 × 3/4 = 750 000 F ; contrôle : 250 000 + 750 000 = 1 000 000 F. (2) Oui, à condition de passer par l'exequatur : la répartition des frais fait partie du dispositif de la sentence, qui a autorité de chose jugée entre les parties, mais ni le principal ni les frais ne peuvent être exécutés de force sans la reconnaissance qui rend la sentence exécutoire. La demanderesse demandera donc l'exequatur de la sentence entière — contrôle limité : convention, définitivité, contradictoire, ordre public — puis poursuivra l'exécution des 750 000 F comme celle de tout solde impayé. Raisonnement pédagogique sur un litige fictif — pour un dossier réel, consulter l'Acte uniforme et le règlement CCJA en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La clause compromissoire se distingue du compromis parce qu'elle est conclue…

   A) Après la naissance du litige

   B) Avant tout litige, dans le contrat principal

   C) Devant le juge étatique

2. L'autonomie de la convention d'arbitrage signifie que…

   A) La clause tombe automatiquement si le contrat principal est annulé

   B) Les arbitres ne peuvent jamais examiner leur propre pouvoir

   C) La clause se juge indépendamment du sort du contrat qui la contient

3. L'effet négatif de la convention d'arbitrage est…

   A) L'obligation pour les parties d'aller devant les arbitres

   B) L'incompétence, en principe, du juge étatique saisi malgré la convention

   C) La confidentialité de la procédure

4. Statuer en « amiable composition », pour un tribunal arbitral, suppose…

   A) Que les parties l'y aient expressément autorisé

   B) Que le litige soit de faible montant

   C) Que l'arbitre soit un ami des parties

5. Si une partie refuse de désigner son arbitre pour bloquer la procédure…

   A) L'arbitrage est définitivement impossible

   B) Un mécanisme de suppléance (institution choisie ou juge d'appui) débloque la constitution

   C) La convention d'arbitrage devient nulle

6. Dès son prononcé, la sentence arbitrale possède entre les parties…

   A) Aucun effet tant qu'elle n'est pas exécutée

   B) La force exécutoire immédiate sur tous les biens du perdant

   C) L'autorité de la chose jugée sur ce qu'elle a tranché

7. Le recours en annulation contre une sentence permet de…

   A) Faire rejuger le fond par un juge plus expérimenté

   B) Contester la régularité de la procédure et de la sentence, par des griefs rangés en familles

   C) Convertir automatiquement la sentence en jugement d'appel

8. Dans l'arbitrage administré par la CCJA, la Cour…

   A) Juge elle-même le fond à la place des arbitres

   B) Administre le dossier, contrôle la constitution du tribunal et examine le projet de sentence avant signature

   C) Ne joue aucun rôle après le dépôt de la demande

9. Lorsque la CCJA, juge de cassation, casse une décision nationale rendue en matière d'Acte uniforme, elle…

A) Évoque le dossier et statue elle-même au fond, sans renvoi

B) Renvoie obligatoirement l'affaire devant la cour d'appel nationale

C) Annule sans pouvoir jamais trancher le litige

10. Le juge saisi d'une demande d'exequatur d'une sentence doit…

A) Rejuger entièrement le litige pour vérifier le bon montant

B) Accorder toujours l'exequatur sans aucun contrôle

C) Exercer un contrôle limité : convention, définitivité, contradictoire, ordre public

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le critère est temporel : la clause vise les différends futurs du contrat ; le compromis organise l'arbitrage d'un différend déjà né.

2. Réponse C — Sans autonomie, il suffirait d'attaquer le contrat pour détruire l'arbitrage ; les arbitres peuvent donc statuer sur l'existence et la portée de leur pouvoir.

3. Réponse B — Effet positif : tenir sa promesse d'arbitrer ; effet négatif : le juge étatique se dessaisit, sauf convention manifestement inapplicable ou inexistante.

4. Réponse A — L'équité est un pouvoir conféré par les parties ; sans leur choix exprès, l'arbitre juge en droit. Motiver et respecter les garanties restent dus.

5. Réponse B — Refuser de désigner viole la convention sans l'éteindre : la suppléance constitue le tribunal à la place de la partie défaillante.

6. Réponse C — Chose jugée oui, contrainte non : l'exécution forcée exige l'exequatur, qui rend la sentence exécutoire.

7. Réponse B — Convention, tribunal, procédure, ordre public : l'annulation contrôle la régularité, jamais l'opportunité de la décision au fond.

8. Réponse B — Administrer n'est pas trancher : la Cour organise et sécurise la procédure, les arbitres décident du litige.

9. Réponse A — L'évocation sans renvoi est la particularité du mécanisme : contrôle en droit, puis décision au fond par la Cour sur les faits établis.

10. Réponse C — Le visa rend la sentence exécutoire après un contrôle de régularité et de reconnaissance — étroit par construction, pour ne pas rouvrir le fond.

Résumé — les notions importantes

• L'arbitrage est une justice conventionnelle : les parties confient leur litige à des arbitres choisis, dont la sentence, reconnue par l'ordre juridique, s'impose comme un jugement — avantages et limites se discutent dossier par dossier.

• Clause compromissoire (avant le litige) et compromis (après) forment la convention d'arbitrage, autonome par rapport au contrat principal, qui écarte le juge étatique et ne couvre que les litiges arbitrables, en principe patrimoniaux et disponibles.

• L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage est le droit commun de l'arbitrage dans l'espace OHADA ; on le travaille par blocs de mécanismes — champ, convention, tribunal, instance, sentence et recours — entre liberté des parties et garanties minimales.

• Le tribunal se constitue selon le mécanisme choisi par les parties, avec suppléance en cas de blocage ; l'arbitre doit indépendance et impartialité (révélation, récusation) et juge en droit, ou en équité si les parties l'ont expressément voulu.

• La sentence a autorité de chose jugée entre les parties mais ne contraint pas sans exequatur ; le recours en annulation ne vise que la régularité, en quatre familles de griefs : convention, tribunal, procédure, ordre public.

• L'arbitrage CCJA est administré par la Cour : constitution contrôlée, suivi du dossier et examen du projet de sentence avant signature — la Cour administre, les arbitres jugent.

• Comme juge de cassation, la CCJA est l'unique interprète final des Actes uniformes pour les décisions nationales de dernier ressort rendues dans ces matières ; si elle casse, elle évoque et statue au fond sans renvoi.

• L'exequatur rend la sentence exécutoire après un contrôle limité — convention, définitivité, contradictoire, ordre public — avec un visa CCJA valable dans tout l'espace pour les sentences de son arbitrage, et le juge national pour les sentences ad hoc.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — L'arbitrage (définition, clause compromissoire, compromis d'arbitrage)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Le socle général du cours : définition de l'arbitrage, clause compromissoire et compromis, déjà signalé en DRO-L2-19 et repris ici comme point de départ. Les mécanismes OHADA développés dans les leçons suivantes priment pour l'espace régional.

https://www.youtube.com/watch?v=D1e1IWNyCR0

Leçon 2 — La convention d'arbitrage

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3

La convention d'arbitrage dans le cadre de l'Acte uniforme : clause compromissoire et compromis, autonomie de la convention et effets sur le juge étatique. Le prolongement direct de la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=7qVqwzKyQ5A

Leçon 3 — L'incompétence du juge étatique en présence d'une clause compromissoire

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3

L'effet négatif de la convention en pratique : quand le juge étatique doit se dessaisir et les questions que soulève une clause invoquée devant lui. À regarder après la cartographie de l'Acte de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=5j9WR27Dcn0

Leçon 5 — La sentence arbitrale et les voies de recours

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Élaboration et contenu de la sentence, ses effets, la reconnaissance et l'exequatur, puis les recours ouverts contre elle dans le cadre OHADA. Le compagnon vidéo des leçons 5 et 8.

https://www.youtube.com/watch?v=B-YapVucMSE

Leçon 7 — Le droit OHADA en pratique - DAC RDC

Chaîne : DiasporaAuditCompta RDC · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation institutionnelle du système OHADA et de ses organes, dont la CCJA et sa compétence de cassation sur les décisions nationales appliquant les Actes uniformes — avec, en prime, le mécanisme d'évocation expliqué en contexte.

https://www.youtube.com/watch?v=wh-aNWrMcPs

Sources et références

- Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (Traité OHADA), texte fondateur publié par l'OHADA — version en vigueur sur ohada.org et au Journal officiel de l'OHADA.
- Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, nommé dans ce cours comme le texte de référence de l'arbitrage dans l'espace — texte intégral publié par l'OHADA (ohada.org, Journal officiel de l'OHADA), à consulter en vigueur.
- Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), nommé en général dans ce cours — version en vigueur publiée par l'OHADA et la Cour, à consulter avant tout dossier.
- Portail officiel de l'OHADA (ohada.org) : textes uniformes, présentation des institutions et actualité de la Cour commune de justice et d'arbitrage.
- Traités et manuels de droit de l'arbitrage et de droit OHADA des affaires disponibles à la bibliothèque universitaire — demande les références à jour à la bibliothèque de l'IAM ; renvois internes du cursus : DRO-L2-19 (modes alternatifs), DRO-L2-09 (procédure civile), DRO-L3-01 (sociétés OHADA).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !